

1500993-41.2019.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Matheus Oliveira Nery Borges

Comarca: São Miguel Arcanjo

Foro: Foro de São Miguel Arcanjo

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME).

PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Miguel Arcanjo

FORO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

VARA ÚNICA

Rua Bento França, 332 - Sao Miguel Arcanjo-SP - CEP 18230-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500993-41.2019.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO ANTONIO PIRES VEIGA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Matheus Oliveira Nery Borges

Vistos.

MARCO ANTONIO PIRES VEIGA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B, do ECA, em concurso material nos termos do artigo 69 do CP, porque:

1- Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de julho de 2019, por volta das 01h20min, na Rua Coronel Fernando Prestes, nº 927, Vila Rica, nesta cidade e comarca, MARCO ANTÔNIO PIRES VEIGA, qualificado à fl. 08, agindo em unidade de desígnios com o menor Matusael Muniz dos Santos de Jesus, tentou subtrair para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculos, objetos que estavam no estabelecimento comercial da vítima Celene Cristina Terra Trindade, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 11 de julho de 2019, por volta das 01h20min, na Rua Coronel Fernando Prestes, nº 927, Vila Rica, nesta cidade e comarca, MARCO ANTÔNIO PIRES VEIGA, qualificado à fl. 08, corrompeu o adolescente Matusael Muniz dos Santos de Jesus, com ele praticando infração penal.

Apurou-se, que nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado e o adolescente arrombaram a porta do estabelecimento comercial da vítima e, após revirarem todo o

local, separam algumas bijuterias para serem subtraídas. Durante a invasão, em decorrência do disparo do alarme, a Polícia Militar foi acionada via COPOM. No local, os militares depararam-se com o denunciado e o adolescente, que ainda separavam a res furtiva. Consta que no bolso do denunciado foram apreendidas várias bijuterias, como anéis, brincos e pingentes.

Recebida a denúncia (fls. 61/62), o réu foi citado (fls. 85) e ofertou defesa preliminar (fls. 91/93). Foi ratificado o recebimento da peça acusatória e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas a vítima, a testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição, por entender que as provas são precárias para sustentar o édito condenatório.

É o Relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade criminosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02) exibição e apreensão de (fls. 13), boletim de ocorrência de (fls. 09/11).

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A vítima Celene Cristina Terra Trindade Silva, disse que é proprietária do Salão de Beleza. Afirmou que os agentes cortaram os sensores e entraram no salão, mas uma pessoa avistou e acionou a polícia, momento em que a polícia chegou e abordou os roubadores dentro do local. As perguntas do Magistrado, afirmou que foi o terceiro furto no local, mais nessa ocasião recuperou todas as joias; disse que os agentes romperam a porta para conseguir ingressar no local.

A testemunha policial militar Paulo Roberto Rocha, disse que se encontrava de serviço, na companhia do SD PM LEONILSON, quando receberam informação, via COPOM, de um alarme disparado num estabelecimento comercial; que se deslocaram até o local indicado, tratando-se de um salão de cabelereiro, onde verificaram que já não tocava o alarme, contudo, viram a porta arrombada do estabelecimento. Sendo assim, ingressaram no interior do salão, deparando-se com dois indivíduos suspeitos no local, sendo o primeiro identificado como o autuado MARCO ANTONIO PIRES VEIGA e o segundo o menor infrator MATUSAEI MUNIZ DOS SANTOS DE JESUS, pessoas já conhecidas dos meios policiais. Realizadas as buscas pessoais, em poder de ambos foram achadas, no bolso de suas calças, bijuterias, dentre elas, anéis, brincos e pingentes, que haviam subtraídas do interior do estabelecimento. Por fim, mencionou o depoente que ambos autuados já eram conhecidos nos meios policiais, contando o indiciado com passagens pelo delito de furto e o menor por atos infracionais consistentes em furto.

Interrogado o réu MARCO ANTONIO PIRES VEIGA, disse que a acusação é verdadeira, pois foi pego em flagrante; que tudo decorreu da abstinência das drogas. Que o menor realmente estava junto no cometimento do delito. Asseverou que está preso por assalto e furtos.

E a sua confissão harmoniza-se com os elementos de prova carreados aos autos. Onde o denunciado na companhia do menor, arrombou a porta do estabelecimento comercial e passou a subtrair os objetos do local, quando foram surpreendidos pela polícia. Vale destacar que o depoimento veio corroborado com a versão da vítima e dos policiais que o abordaram no local.

Aliás, a prisão em flagrante é uma das mais cabais e convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do Juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal.

Neste sentido: JUTACRIM 43/251.

E em se tratando de crime patrimonial, a posse da "res" inverte o ônus da prova, vez que "Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia é inverossímil transmuda a suposição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório (RJDTAcrim - volume 1, janeiro/março 1989, pag.103 - Rel. S. Braz). "Em tema de delito

patrimonial, a apreensão da coisa subtraída, em poder do agente autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-se a justificativa inequívoca, de modo que explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório" (TACRIM-SP - AC - Rel. Norberto Mortari - RJD 18/47).

As qualificadoras referentes ao concurso de duas ou mais pessoas, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa ficam reconhecidas.

Ficou comprovado através do laudo pericial de fl. 52/54, que os agentes ingressaram no local do furto valendo-se de destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. A prova testemunhal produzida bem demonstra que o acusado praticou o furto mediante concurso o adolescente Matusael Muniz dos Santos de Jesus, numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas. Nesse sentido os depoimentos dos policiais.

A causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal deve ser reconhecida. Segundo os depoimentos prestados pelas testemunhas, assim como no boletim de ocorrência, os fatos ocorreram em período noturno por volta das 01h20min.

E, segundo Guilherme de Souza Nucci:

"entende-se por repouso noturno, a fim de dar segurança à interpretação do tipo penal, uma vez que as pessoas podem dar início ao repouso noturno em variados horários, mormente em cidades grandes, o período que medeia entre o início da noite, como o por-do-sol, até o surgimento do dia, com o alvorecer. A vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da urbe, de modo que o objetivo do legislador foi justamente agravar a pena daquele que se utiliza desse período para praticar o delito contra o patrimônio" (Código Penal Comentado - 5ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 624).

Ressalto desde já não haver nenhuma incompatibilidade entre a causa de aumento do crime praticado em repouso noturno com a figura do furto qualificado, desde que se relacione com qualificadoras objetivas, conforme a moderna jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Ao contrário do afirmado, a decisão agravada está sim em absoluta consonância com a linha de raciocínio desenvolvida por esta Corte na apreciação do recurso especial representativo da controvérsia 1.193.194/MG, ocasião em que se decidiu pela compatibilidade do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado.

2. Desse modo, seguindo, mutatis mutandi, a linha do raciocínio jurídico adotado por este Superior Tribunal de Justiça e pela Suprema Corte, verifica-se não haver, também nesta hipótese, incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno.

3. Assim, à míngua de argumentos robustos o bastante para superar os fundamentos da decisão agravada, mantenho-a incólume pelos seus próprios termos.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 741.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 14/09/2015)

Contudo, o crime permaneceu na esfera da tentativa.

Os agentes embora já revirado o local e com os objetos nos bolsos, (bijuterias, anéis, brincos e pingentes), foram surpreendidos com a chegada da polícia.

Entretanto, não percorreram a totalidade do iter criminis, vez que ainda estavam no local. Por esses argumentos, a redução da pena será de metade 1/2.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. No que tange à corrupção de menores, os núcleos do referido tipo penal são os verbos "corromper" e "facilitar" a corrupção de pessoa menor de dezoito anos. O fim especial de agir, para a caracterização da corrupção de menores, encontra-se assentado na previsão "com ela praticando, infração penal ou induzindo-a a praticá-la".

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que a idade de 18 anos foi eleita

"como marco - presunção absoluta - ideal para o alcance da maturidade civil e penal. Assim, antes dessa idade, o menor está sujeito às influências dos adultos, pois imaturo, podendo ser vítima de corrupção de seus valores positivos, o que representa um problema para si mesmo e para a sociedade que o cerca." (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, RT, p. 196).

Na esteira desse raciocínio, qualquer ação que caracterize coautoria ou cumplicidade já é capaz de interferir na formação da personalidade do infrator, e constitui "o primeiro passo" das futuras transgressões. E a cada inserção do jovem no cenário do crime ou da contravenção, a deturpação no desenvolvimento da personalidade mais se acentua.

A 3ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº1.127.954/DF, representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que o crime de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e atualmente inscrito no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - é delito formal, desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores.

Tal entendimento é sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos: Súmula 500. A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal

Nos termos da Súmula 443 e da jurisprudência do STJ (abaixo) utilizo uma das circunstâncias para fins de incidência da qualificadora e a outra para o como exasperação na primeira fase de dosimetria.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME).

PRESEÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE.

1. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 8 anos (5 anos e 4 meses de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime: o fato se deu mediante concurso de agentes), o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no furto, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso conste no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, como feito no presente caso.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1630537/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

Nos termos dos arts. 68 e 59 do CP, passo à dosimetria individual da(s) pena(s).

1- artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal

Na primeira fase, verifico que o acusado possui uma vasta ficha por prática dessa espécie de delito na vara da infância e juventude (fls. 67/71), mas não se prestam para seus antecedentes, vez que não será valorada. E, nos termos da Súmula 443 e jurisprudência do STJ utilizo a qualificadora de rompimento de obstáculo como exasperação na primeira fase de dosimetria. Desta feita, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, devendo a pena retornar em seu piso mínimo. No mais, não há agravantes. Desta forma reduzo a pena para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, Em razão de o fato ter sido cometido durante o repouso noturno, majoro a pena em 1/3. E, em razão da tentativa, reduzo a pena em 1/2, conforme fundamentação acima. Tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal.

Da Corrupção de Menores

Na primeira fase, não há antecedentes como explicitado acima, e as circunstâncias do artigo 59, do CP, lhe são favoráveis ou neutras, desta forma fixo a pena base em

seu mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão que não será valorada, pois a pena não pode ficar abaixo do mínimo nessa etapa, nos termos da Súmula 231 do STJ. Mantenho a pena em patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou de diminuição de penas aplicadas à espécie. Assim mantenho a pena nesta fase em 1 (um) ano de reclusão.

Do concurso material

Observa-se no caso em apreço, o concurso material entre os delitos, assim, pena do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente deve ser somada com o resultado da pena do crime de furto qualificado, resultando a pena definitiva do acusado em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa calculado a unidade em seu mínimo legal.

Nos termos do art. 33, §2º, "b" , e §3º, do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto, diante da vasta ficha por prática dessa espécie de delito na vara da infância e juventude, ou seja, onze procedimentos (fls. 67/71), demonstrando que após a sua maioridade sua inclinação para o crime não cessou. Diante do exposto outro regime mais brando não surtirá os efeitos da pena, já que utiliza o crime como seu meio de vida, devendo a prática criminosa ser punida com maior severidade, tendo em vista os objetivos ressocializador e punitivo da pena. Cabe ressaltar, que a avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se examine todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade.

Verifico que, de acordo com o artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é medida insuficiente, diante da fundamentação acima.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR MARCO ANTONIO PIRES VEIGA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias-multa calculado a unidade em seu mínimo legal, por infração ao artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B, do ECA, em concurso material nos termos do artigo 69 do CP, em regime semiaberto.

Poderá recorrer em liberdade, caso não esteja preso por outro feito.

Deixo de fixar a indenização do art. 387, IV, do CPP uma vez que não há dados que permitam o arbitramento;

Deixo de proceder conforme determina o §2º do art. 387 do CPP, uma vez que para a progressão de pena é necessária a análise de requisitos objetivos e subjetivos. Fixo os honorários advocatícios no correspondente máximo do item respectivo da tabela do convênio OAB Defensoria ao(s) procurador(es) nomeado(s) as (fls. 86). Será condenado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, nos termos da Lei Estadual 11.806/03.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Expeça-se guia de execução.

P.I.C.

Sao Miguel Arcanjo, 04 de maio de 2022.

Matheus Oliveira Nery Borges

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA